

1531302-22.2020.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... do firme propósito de realizar o tráfico de entorpecentes, se dirigiu para o local dos fatos, onde se encontra uma comunidade, carregando consigo um saco plástico, cujo em seu interior estavam localizados os entorpecentes.

Ocorre que, naquele momento, Policiais Civis em atuação na operação "Ad SUMUS I", visando coibir o tráfico de entorpecentes na região, diligenciaram no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1531302-22.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1531302-22.2020.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS DOMINGOS

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de MARCOS VINICIUS DOMINGOS como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, cumulado com o art. 61, II, j, do CP.

Narra a denúncia que, no dia 10 de novembro de 2020, em ocasião de calamidade pública, por volta das 16h45min, à Rua Dom Joao Soares Coelho, nº 503, Viela Favela Conchas, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca da Capital, Marcos Vinícius Domingos, qualificado as fls. 04 e 46/47, trazia consigo e expunha a venda, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 19 (dezenove) porções, contendo 1,7g (um grama e sete decigramas) de Cocaína, na forma de "crack", 39 (trinta e nove) porções, contendo 78,9g (setenta e oito gramas e nove decigramas) de Tetraidrocanabinol (THC), substância vulgarmente conhecida como "maconha", e 06 (seis) porções, contendo 15,6g (quinze gramas e seis decigramas) de Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal (conforme auto de exibição e apreensão de fl. 07 e laudo pericial químico-toxicológico definitivo nº 383175/2020 de fls. 42/44).

Pois bem.

Segundo apurado, o denunciado, imbuído do firme propósito de realizar o tráfico de entorpecentes, se dirigiu para o local dos fatos, onde se encontra uma comunidade, carregando consigo um saco plástico, cujo em seu interior estavam localizados os entorpecentes.

Ocorre que, naquele momento, Policiais Civis em atuação na operação "Ad SUMUS I", visando coibir o tráfico de entorpecentes na região, diligenciaram no local dos fatos, oportunidade em que constaram o denunciado na entrada da viela, em atitude suspeita, de posse de um saco plástico nas mãos.

De certo, ao tentarem proceder a abordagem do denunciado, aquele, ao observar a chegada dos agentes, dispensou o saco plástico que carregava e evadiu-se para o interior da favela, entretanto, deixou o seu aparelho celular cair no chão.

Frustrada a perseguição, os policiais retornaram ao local anterior e apreenderam o saco plástico dispensando, onde seu interior constataram diversos entorpecentes, um papel contendo anotações referentes ao tráfico e o celular do denunciado, o qual continha no interior de sua capa de proteção a cédula de identidade em nome de Marcos Vinícius Domingos. Ao observarem a foto estampada no documento, reconheceram como sendo a pessoa que estava na posse dos objetos apreendidos (fl. 05).

O papel com anotações referentes ao tráfico, o aparelho celular e a cédula de identidade do denunciado foram devidamente periciados, respectivamente, nos laudos nº 382.801/2020 (fls. 23/26), nº 389.835/2020 (fls. 27/29) e nº 382.799/2020 (fls. 30/32).

Posteriormente, o laudo pericial químico-toxicológico definitivo nº 383175/2020, de fls. 42/44, resultou positivo para Tetrahydrocannabinol (THC) e Cocaína, inclusive na forma de "crack".

Diligências foram tomadas para localizar e intimar o denunciado a fim de prestar esclarecimentos acerca dos fatos, todavia, estas restaram-se infrutíferas (fls. 41 e 45). Em razão disso, o denunciado foi indiciado indiretamente (fls. 40 e 46/47). Inegável, portanto, a destinação dos entorpecentes ao comércio ilícito, diante da quantidade, variedade, forma de acondicionamento dos entorpecentes. Da mesma forma, inegável a participação do denunciado na venda dos entorpecentes, diante da apreensão dos entorpecentes em sua posse e da apreensão de anotações referentes ao tráfico, de seu celular e de sua cédula de identidade.

Em 03/03/2021 foi recebida a denúncia (fls.61).

Defesa prévia (fls.94/95).

Manutenção da denúncia (fls.100).

Laudo pericial documentoscópico (fls.23/26) (fls.30/32)

Laudo pericial do aparelho celular (fls.27/29)

Laudo pericial químico-toxicológico (fls.110/112).

Audiência. Prova oral. Debates, pugnando Ministério Público e Defesa pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, CPP.

DECIDO.

É o caso de absolvição ante inexistência de provas de autoria, não se inferindo da prova processual, sob o contraditório, ter havido o réu concorrido para o tráfico ele imputado na denúncia.

Nesse sentido, o policial, Ivanildo Rocha, em juízo, disse que não tem certeza de que o réu seria aquele, que na operação encetada, seria quem estaria em posse das drogas encontradas. De igual modo, o policial Artur de Andrade, em juízo, confirmou que não viram o indivíduo que estaria na posse das drogas, tendo encontrado apenas um celular no solo, bem como um RG e, próximo, uma sacola com drogas e anotações.

No mais, consigno que não houve laudo pericial a identificar as digitais constantes da caderneta de anotações, bem como não houve identificação de quem seria o celular encontrado. Assim, o fato de um documento (RG) ter sido encontrado no local, não gera, por si, liame criminoso (drogas encontradas) com o seu proprietário.

Por fim, o réu, Marcos Vinicius, no interrogatório negou a prática dos fatos, dizendo que não estava no local, no dia do ocorrido.

Assim, não se infere da prova processual, sob o crivo do contraditório, a certeza necessária de que o réu cometeu o tráfico de drogas, narrado na peça acusatória. Logo, os elementos colhidos na fase investigativa não possibilitam, por si só, a prolação de decreto condenatório.

Sem prejuízo, anoto: boletim de ocorrência (fls.4/6), auto de exibição e apreensão (fls.7), laudo pericial documentoscópico (fls.23/26) (fls.30/32), laudo pericial do aparelho celular (fls.27/29), laudo pericial químico-toxicológico (fls.110/112) e nos demais elementos produzidos.

Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia e, nos termos do art. 386, VII, CPP, absolvo MARCOS VINICIUS DOMINGOS como incurso nas sanções impostas no art. 33, §4º, da Lei no 11.343/06.

Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos às fls. 7. Providencie-se.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.